

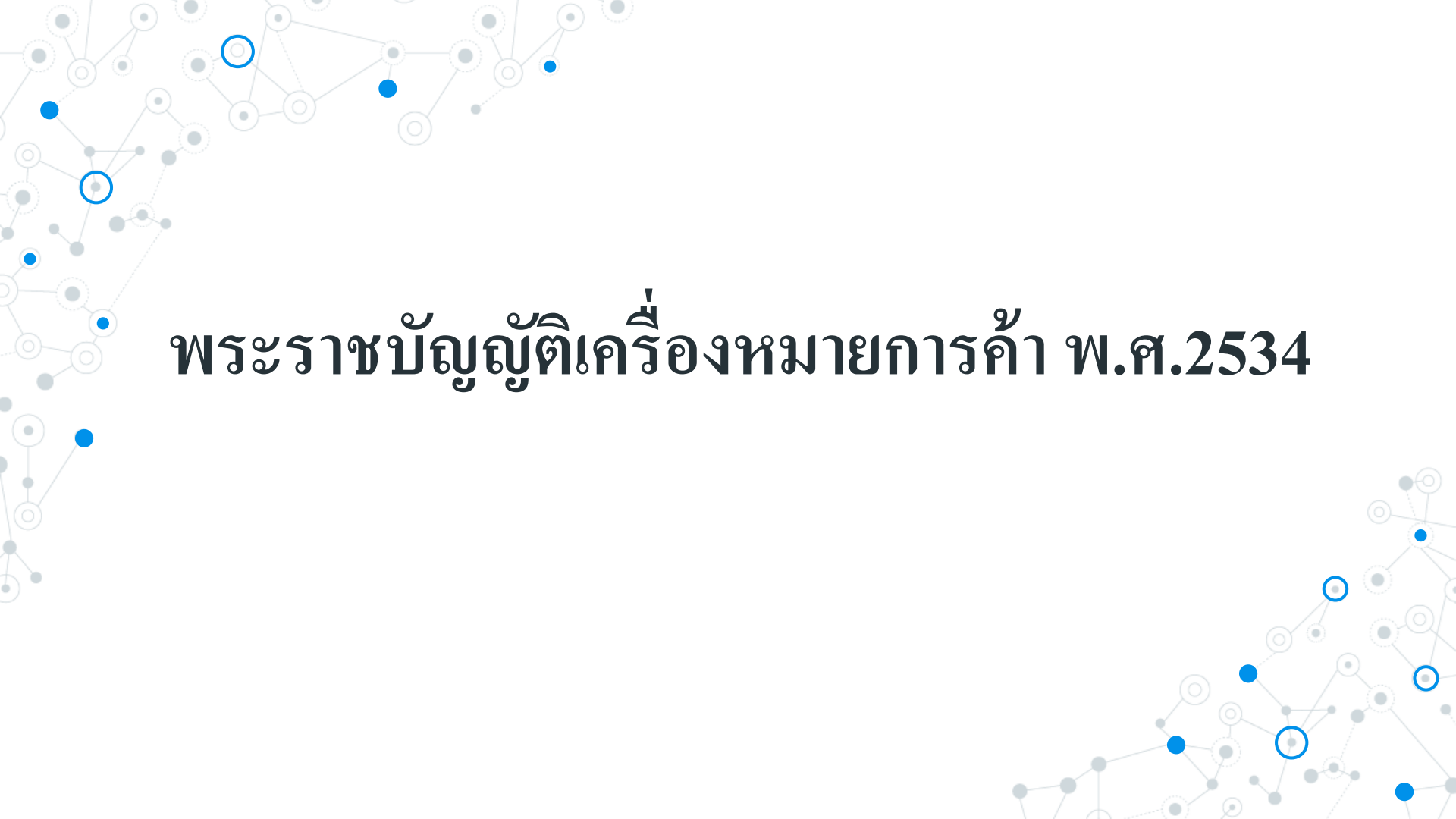


กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Intellectual Property Law

ชุดฝึกงานต์ ช่วยแท่น
สาขาวิชานิติศาสตร์





พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

หัวข้อสำคัญในการศึกษากฎหมายเครื่องหมายการค้า

1. ความหมายและประเภทของเครื่องหมายการค้า
2. การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. สิทธิของเจ้าของสิทธิในเครื่องหมายการค้าและการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้า
4. การฟ้องร้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
5. การอนุญาตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมายการค้า
6. ความผิดอาญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า

**** หมายความว่ารวมถึงเครื่องหมายบริการและเครื่องหมายรับรองด้วย**

หลักการคุ้มครองและลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามีหลักการของกฎหมายที่สำคัญ ดังนี้

1. เพื่อป้องกันผู้บริโภคจากการสับสน และถูกหลอกลวงในแหล่งผลิตหรือที่มาของสินค้า ตลอดจนคุณภาพของสินค้า
2. เพื่อปกป้องผู้จำหน่ายหรือผู้ผลิตซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าให้ได้รับประโยชน์จากสัญลักษณ์ของตนในรูปเครื่องหมายการค้า
3. เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับชื่อเสียงในการใช้สัญลักษณ์เพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น ประชาชนทั่วไปก็ยอมรับสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงแหล่งผลิตหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าแต่ละชนิด

หลักการคุ้มครองและลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า

4. กฎหมายไม่ได้กำหนดเงื่อนไขการได้สิทธิในเครื่องหมายการค้าไว้ ดังนั้น เป็นแต่เพียงมีผู้คิดเครื่องหมายการค้าขึ้น และนำไปใช้กับสินค้าที่ตนเสนอขาย ก็ถือว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว กฎหมายมิได้กำหนดให้ต้องจดทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด

5. การพิจารณาคุณสมบัติของเครื่องหมายการค้าไม่เน้นถึงความสวยงามหรือความเป็นศิลปะในการออกแบบ แต่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการห้ามจดทะเบียนในเครื่องหมายการค้าบางอย่างหรือบางประเภทเท่านั้นและเน้นถึงการนำเครื่องหมายการค้ามาเป็นเครื่องหมายการค้าต้องไม่เหมือนหรือไม่เป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น

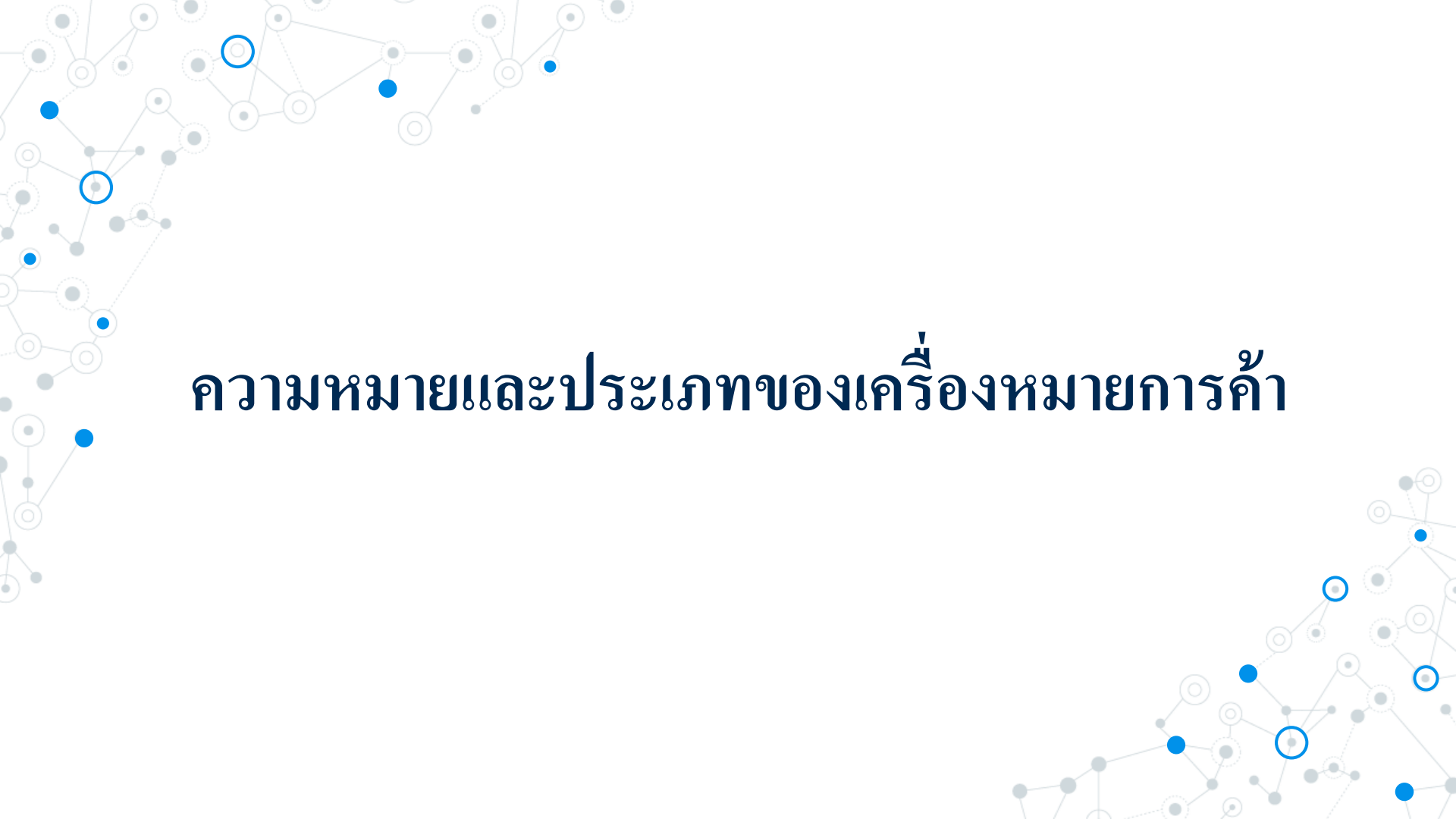
หลักการคุ้มครองและลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า

6. การเปิดเผยเครื่องหมายการค้าต่อผู้อื่นไม่ทำให้เครื่องหมายการค้านั้นต้องเสียไป
7. โดยทั่วไปเครื่องหมายการค้าไม่มีอายุหรือระยะเวลาในการคุ้มครองเหมือนกับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น เครื่องหมายการค้าจะได้รับความคุ้มครองอยู่ต่อไปตราบเท่าที่ยังมีการใช้ แต่อายุการต่อทะเบียนมีอยู่เพียง 10 ปี ซึ่งหากครบกำหนดดังกล่าวแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็สามารถต่ออายุต่อไปได้เรื่อยๆทุกๆ 10 ปี ลักษณะนี้ทำให้เครื่องหมายการค้าไม่ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเหมือนกับลิขสิทธิ์กับสิทธิบัตร
8. สิทธิที่เกิดขึ้นจากการเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการใช้เครื่องหมายการค้า สำหรับสินค้าหรือชนิดหรือจำพวกที่ได้จดทะเบียนไว้

หลักการคุ้มครองและลักษณะทั่วไปของเครื่องหมายการค้า

9. การอนุญาตหรือ โอนเครื่องหมายการค้าต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนด

10. การดำเนินคดีเครื่องหมายการค้า ถือเป็นเป็นการดำเนินคดีอาญาที่มีลักษณะเป็นความผิด
อาญาแผ่นดิน



ความหมายและประเภทของเครื่องหมายการค้า

ความหมายของเครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า มีความหมายโดยทั่วไปคือ สัญลักษณ์ที่ทำหน้าที่บ่งชี้และแบ่งแยกให้เห็นถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ การใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องแสดงให้เห็นถึงเจตนาของเจ้าของสินค้าที่แสดงให้เห็นว่า สินค้าเหล่านั้นเป็นของตนและแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น

ในกฎหมายจึงได้นิยามความหมายของ “เครื่องหมาย” และกำหนดนิยามแยกประเภทของเครื่องหมายไว้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานด้วย

1. ความหมายของเครื่องหมายการค้า

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าได้กำหนดนิยามความหมายไว้ตามมาตรา 4 ดังนี้

มาตรา 4 กำหนดว่า “เครื่องหมาย” หมายความว่า ภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประติมากรรม ตรา
ชื่อ คำ ข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ลายมือชื่อ กลุ่มของสี รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุหรือสิ่ง
เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน

ตามมาตรา 4 กำหนดถึงลักษณะของเครื่องหมายที่จะนำไปเป็นเครื่องหมายการค้าได้

เช่น -ภาพถ่าย เช่น ภาพถ่ายวิว ภาพถ่ายเจ้าของสินค้าผู้เป็นต้นฉบับ



- ภาพวาด เช่น ภาพวาดภูเขาทอง ภาพการ์ตูน



-ภาพประติษฐ์ เช่น ภาพที่ประติษฐ์ขึ้นจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายไม่สำคัญ



- คำ เช่น แคร่ ฮอลล์ ซึ่งจะสื่อความหมายใดๆหรือไม่ นั่นไม่สำคัญ



-ข้อความ เช่น ข้อความต่อท้ายหรือสโลแกนต่างๆ



- ตัวหนังสือ ได้แก่ ตัวอักษรภาษาไทย อักษรโรมัน อักษรต่างประเทศอื่นๆ



- ลายมือชื่อ เช่น ลายมือชื่อเจ้าของสินค้า



- ตัวเลขกับตัวอักษร หรือนำภาพวาดประกอบชื่อ ประกอบข้อความ เช่น 7 eleven เพื่อนที่รู้ใจใกล้ๆคุณ



2. ประเภทของเครื่องหมายการค้า

จากนิยามของกฎหมายได้กำหนดถึงประเภทต่างๆของเครื่องหมายการค้าที่สามารถจำแนกออกได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

2.1 เครื่องหมายการค้า (มาตรา 4)

"เครื่องหมายการค้า" หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น

ความหมายของเครื่องหมายการค้านี้เพียแต่กำหนดให้เห็นถึงลักษณะของการนำเครื่องหมายการค้ามาทำเป็นเครื่องหมายการค้า

2. ประเภทของเครื่องหมายการค้า

ความหมายของเครื่องหมายการค้านี้เพื่งแต่กำหนดให้เห็นถึงลักษณะของการนำเครื่องหมายการค้ามาทำเป็นเครื่องหมายการค้า โดยมีวัตถุประสงค์คือ

1. เพื่อใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า
2. เพื่อแสดงว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างกับสินค้าของผู้อื่น

ข้อสังเกต

1. ผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ผลิตสินค้า เพียงแต่ใช้เครื่องหมายการค้าโดยการทำให้ การเลือก การให้คำรับรอง การขายสินค้า หรือโดยการเป็นผู้เสนอขายสินค้านั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 455/2546

โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า WAXY ใช้กับสินค้าน้ำยาเคลือบเบาะหนัง จำเลยนำเครื่องหมายการค้าดังกล่าว ไปใช้กับสินค้าจำพวกเดียวกันโดยไม่มีสิทธิใด ๆ ตามกฎหมาย เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายใด ๆ ที่โจทก์ได้รับจากการกระทำของจำเลยได้ แม้โจทก์จะเป็นผู้ผลิตสินค้านี้หรือไม่ ไม่ใช่ข้อสำคัญ

ข้อสังเกต

2. เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับสินค้านั้นต้องใช้กับสินค้าเท่านั้น หากใช้เครื่องหมายการค้ากับวัตถุหรือสิ่งของที่ไม่ใช่สินค้าแล้วเครื่องหมายนั้นก็ไม่ใช่เครื่องหมายการค้า เช่น การนำเครื่องหมายการค้าไปใช้กับของใช้ส่วนตัว หรือการนำรถของมหาวิทยาลัยไปใช้ ไม่เป็นเครื่องหมายการค้า

การพิจารณาว่าการนำเครื่องหมายค้านั้นไปใช้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายค้านั้นหรือไม่ พิจารณาจากหลักดังต่อไปนี้

1. กฎหมายมิได้กำหนดแบบหรือลักษณะของการใช้เครื่องหมายการค้าไว้เป็นการเฉพาะ การนำไปใช้เกี่ยวกับสินค้า คือ การนำเครื่องหมายการค้าไปติดไว้กับสินค้าหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เช่น ติดที่ห่อบรรจุสินค้า ทำเป็นสติ๊กเกอร์ติดไว้กับสินค้า

ข้อสังเกต

2. การใช้เครื่องหมายการค้าไม่จำเป็นต้องใช้ติดกันอย่างถาวรเพียงแต่นำมาเกี่ยวข้องกับสินค้าก็เพียงพอแล้ว
3. ให้พิจารณาจากเจตนาของเจ้าของสินค้าว่าใช้เครื่องหมายการค้า เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคเห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าของตนกับของบุคคลอื่น หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เครื่องหมายการค้าทำหน้าที่หรือเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างของสินค้าในผู้ผลิต ดังนั้น เครื่องหมายการค้าจึงทำหน้าที่หรือเป็นเครื่องมือที่บ่งชี้ให้เห็นความแตกต่างของสินค้าในผู้ผลิตหรือจำหน่ายในแต่ละราย

ข้อสังเกต

4. การนำไปใช้เป็นชื่อเรียกขาน ก็ไม่ถือว่านำไปใช้เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า



2. ประเภทของเครื่องหมายการค้า

2.2 เครื่องหมายบริการ (มาตรา 4)

"เครื่องหมายบริการ" หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมาย หรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายบริการนั้น แตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น

การนำเครื่องหมายไปใช้กับการบริการกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายบริการด้วย วัตถุประสงค์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายการค้า คือ 1. เพื่อใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับการบริการ

2. . เพื่อแสดงว่าการบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของเจ้าของเครื่องหมายการค้านี้ แตกต่างกับสินค้าของผู้อื่น

2. ประเภทของเครื่องหมายการค้า

โดยกฎหมายนำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้กับเครื่องหมายบริการด้วยตาม
มาตรา 80

ตัวอย่างเครื่องหมายบริการ เช่น โรงพยาบาลกรุงเทพ การบินไทย ธนาคารพาณิชย์



2. ประเภทของเครื่องหมายการค้า

2.3 เครื่องหมายรับรอง (มาตรา 4)

"เครื่องหมายรับรอง" หมายความว่า เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้านั้น หรือเพื่อรับรองเกี่ยวกับสภาพ คุณภาพ ชนิด หรือคุณลักษณะอื่นใดของบริการนั้น

การนำเครื่องหมายไปใช้กับการรับรองสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าจึงให้ความคุ้มครองแก่เครื่องหมายรับรอง

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น
2. เพื่อรับรองถึงแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการ ส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิต วิธีผลิต ทั้งรับรองคุณภาพหรือลักษณะสินค้าหรือบริการ กฎหมายให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้ามาใช้กับเครื่องหมายรับรองด้วยตามมาตรา 81

สำหรับเครื่องหมายรับรองกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับผู้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไว้ในมาตรา 82 คือ ผู้จดทะเบียนจะต้องยื่นข้อบังคับว่าด้วยการใช้เครื่องหมายรับรองนั้นพร้อมกับคำขอจดทะเบียนด้วยและแสดงได้ว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะรับรองคุณลักษณะของสินค้าหรือบริการ

ลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายรับรอง คือ

1. เครื่องหมายรับรองที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายจะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของตนเองไม่ได้ **ตามมาตรา 90**
2. การอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายรับรองปรากฏอยู่กับสินค้าหรือบริการนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของเจ้าของเครื่องหมายรับรอง **ตามมาตรา 91**
3. การโอนสิทธิในเครื่องหมายรับรองต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนซึ่งนายทะเบียนจะพิจารณาความสามารถในการรับรองนั้น หากนายทะเบียนอนุญาตก็จะต้องทำตามแบบการโอนคือ ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ **ตามมาตรา 93**
4. สิทธิในเครื่องหมายรับรองเป็นสิทธิเฉพาะตัว หากผู้รับรองตายหรือสิ้นสภาพบุคคล สิทธิในเครื่องหมายรับรองก็จะสิ้นสุดไปด้วย

ตัวอย่างของเครื่องหมายรับรอง เช่น เซลล์ชวนชิม หมิกแดง มิชลิน



2. ประเภทของเครื่องหมายการค้า

2.4 เครื่องหมายร่วม (มาตรา 4)

"เครื่องหมายร่วม" หมายความว่า เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายบริการที่ใช้ หรือจะใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่มเดียวกันหรือโดยสมาชิกของสมาคม สหกรณ์ สหภาพ สมาพันธ์ กลุ่มบุคคลหรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน

เป็นการนำเครื่องหมายไปใช้ร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รู้ว่า เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการนั้นใช้หรือจะใช้โดยกลุ่มบริษัทหรือวิสาหกิจกลุ่มเดียวกันหรือสมาชิกองค์กรเดียวกัน กฎหมายคุ้มครองในฐานะที่เป็นเครื่องหมายร่วม ซึ่ง กลุ่มหรือองค์กรนั้นจะเป็นรัฐหรือเอกชนก็ได้ กฎหมายให้นำบทบัญญัติว่าด้วยเครื่องหมายการค้ามาบังคับใช้โดยอนุโลม เว้นแต่บทบัญญัติในหมวดที่ 1 มาตรา 94

ตัวอย่างของเครื่องหมายร่วม เช่น เครื่องปูนซีเมนต์ไทย เครื่องโอสถสภา เครื่องเจริญโภคภัณฑ์



12 อันดับ แบรนด์มูลค่าสูงสุด ในโลกปี 2023

หน่วย : ดอลลาร์สหรัฐ



น่ารู้

'airtel' คือ แบรนด์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในปีที่ผ่านมามา
โดยแบรนด์โทรคมนาคมสัญชาติอินเดียเติบโตถึง 24% จากปี 2022
โดยมีมูลค่าแบรนด์กว่า **22,332 ล้านเหรียญสหรัฐ**



หลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

หลักเกณฑ์การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าต้องพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ ได้แก่

1. หลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้
2. ผู้มีสิทธิยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
3. การรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

1. หลักเกณฑ์ของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนได้

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า กำหนดถึงเครื่องหมายการค้าอันพึงรับจดทะเบียนได้ต้องมีลักษณะ
ตามมาตรา 6

มาตรา 6 เครื่องหมายการค้า อันพึงรับจดทะเบียนได้ ต้องประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

- (1) เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7)
- (2) เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 8)

และ

- (3) ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้
จดทะเบียนไว้แล้ว (มาตรา 13)

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ (มาตรา 7)

มาตรา 7 เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่า สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้า นั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น

ลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 7 จึงหมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติของเครื่องหมายที่มีความพิเศษที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งชี้หรือบอกให้ผู้ซื้อได้เห็นถึงความแตกต่างของสินค้าว่าผิดแผกไปจากสินค้าของผู้อื่น และกฎหมายเน้นถึงความบ่งเฉพาะที่ไม่เป็นการถึงให้เห็นถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

ดังนั้น เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ตามมาตรา 7

1. ต้องมีลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่องหมายนั้นๆ
2. อาจกล่าวได้ว่า ต้องไม่ได้เป็นการอธิบายถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น
3. การพิจารณาลักษณะบ่งเฉพาะของเครื่องหมายการค้า ต้องพิจารณาองค์ประกอบ

โดยรวมของเครื่องหมายการค้า

เช่น คุณสมบัติของสินค้าประเภทเครื่องสำอางใช้แล้วมีอ่อนนุ่ม การใช้คำว่า **soft hand** เป็นเครื่องหมายการค้าอาจทำให้ถือว่าเป็นการเล็งถึงคุณลักษณะของสินค้าได้ เป็นต้น

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะมี 2 ประเภท คือ

1. เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (prima facie distinctive)
2. เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ (distinctiveness acquired by used)

1. เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง (prima facie distinctive)

คือ เครื่องหมายการค้าที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มีความบ่งเฉพาะในตัวเอง ตั้งแต่เริ่มใช้โดยเฉพาะคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่มาตรา 7 วรรคสองกำหนดไว้

มาตรา 7 วรรคสอง เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ให้ถือว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะ

(1) ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ชื่อเต็มของนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือชื่อในทางการค้าที่แสดงโดยลักษณะพิเศษและไม่ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าโดยตรง

ชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดา เช่น ผลิตภัณฑ์รักษาสีว ดร.สมชาย น้ำพริกเผาแม่ประนอม

ซึ่งชื่อ หรือสกุลที่นำมาใช้ไม่เป็นชื่อสกุลที่เข้าใจโดยธรรมดา ดังนั้น การใช้ชื่อหรือชื่อสกุลเป็นเครื่องหมายอาจนำหน้าด้วยตัวอักษรหรือคำประกอบและมีการแสดงลักษณะพิเศษของคำเช่นแบบของตัวอักษรให้มีลักษณะพิเศษ เช่น การเล่นสี การทำตัวอักษรนูนต่ำ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6616/2560

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คำว่า "VALENTINO" เป็นชื่อของบุคคลธรรมดา ที่ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าชื่อของ ว. เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดาของประชาชนในประเทศไทย คำว่า "VALENTINO" จึงเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจโดยธรรมดา ย่อมมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษอีก เนื่องจากข้อความว่า "ที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ" ที่ปรากฏใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1) เป็นคำขยายของคำว่า "ชื่อทางการค้า" เท่านั้น มิได้รวมไปถึงชื่อตัว ชื่อสกุลของบุคคลธรรมดาที่ไม่เป็นชื่อสกุลตามความหมายอันเข้าใจกันโดยธรรมดา ทั้งคำดังกล่าว ก็มีได้ถึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของสินค้าตามที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรง ดังนั้น คำว่า "VALENTINO" จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (1)

- 
- และไม่เป็นช่องทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
- ช่องทางภูมิศาสตร์ ได้แก่
- ชื่อประเทศ เขตอิสระ
 - ชื่อทวีปหรืออนุทวีป
 - ชื่อมหาสมุทร
 - ชื่อเมืองหลวงประเทศต่างๆ, ชื่อภูมิภาคอื่นๆ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 608/2545 คำว่า "JAVA" เรียกกันว่า "จาวา" หมายถึง ชื่อเกาะในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก就意味着เกาะชวาในประเทศสาธารณรัฐเรือง
การกำหนดชื่อทางภูมิศาสตร์ตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กำหนดให้ชื่อเมืองท่า จังหวัด อำเภอ ตำบล มณฑล เกาะ ภูเขา แม่น้ำ
ทะเล หรือทะเลสาบที่ประชาชนโดยทั่วไปรู้จักเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ ดังนั้น คำว่า "JAVA" หรือ "จา
วา" จึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะส่วน คำว่า "CAFE" เรียกกันว่า กาแฟ ความหมายตาม
พจนานุกรม หมายถึง กาแฟ หรือภัตตาคารขนาดเล็ก จึงถือเป็นคำสามัญไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ
เช่นเดียวกัน เมื่อนำคำ 2 คำ ดังกล่าวมาเขียนติดกันเป็น "JAVACAFE" สำเนียงเรียกขานก็จะเป็น จาวา
กาแฟ และแม้จะแปลไม่ได้ แต่ก็สามารถสื่อความหมายให้คนทั่วไปได้ เข้าใจว่าหมายถึงกาแฟที่มี
แหล่งกำเนิดมาจากเกาะชวาในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ไม่มี
ลักษณะบ่งเฉพาะตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 7 วรรคสอง(2) และวรรคท้ายแห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมาย
การค้า นายทะเบียนจึงไม่อาจรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 (1)

(3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น

หมายถึง คำที่สร้างขึ้นใหม่โดยไม่มีความหมาย หรือ คำแปล รวมถึง การนำคำที่มีความหมายมา
รวมกับคำที่ไม่มีความหมาย

Canon



(3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 936/2561

พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า มาตรา 7วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ได้แก่ เครื่องหมายการค้าอันมีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้สินค้านั้นทราบและเข้าใจได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายค้านั้นแตกต่างไปจากสินค้าอื่น และในมาตรา 7วรรคสอง บัญญัติว่า เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ามียุทธศาสตร์บ่งเฉพาะ... (3) กลุ่มของสีที่แสดงถึงลักษณะพิเศษหรือตัวหนังสือ ตัวเลขหรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น สำหรับเครื่องหมายการค้าคำว่า “A380” เป็นการนำเอาตัวอักษรโรมัน 1 ตัว คือ A ซึ่งมีที่มาจากอักษรโรมันคำว่า “AIRBUS” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชื่อเต็มนิติบุคคลของโจทก์ ซึ่งแม้จะเป็นการนำตัวอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ 1 ตัวและตัวเลขอารบิก 3 ตัวมาวางเรียงต่อกันในลักษณะธรรมดาทั่วไปโดยมิได้สร้างให้มีลักษณะพิเศษ

(3) คำที่ประดิษฐ์ขึ้น

(ต่อ) แต่บทบัญญัติในมาตรา 7 วรรคสอง (3) บัญญัติให้เฉพาะแต่กลุ่มของสีเท่านั้นที่ต้องแสดงลักษณะพิเศษ **ไม่รวมถึงตัวหนังสือหรือตัวเลขหรือคำที่ประดิษฐ์ขึ้น** ดังนั้น เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “A380” ที่ขอจดทะเบียนดังกล่าวจึงไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มคำ ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้นซึ่งต้องแสดงโดยลักษณะพิเศษด้วยแต่อย่างใด

เมื่อเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนั้น โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการค้าสำหรับรายการสินค้าของโจทก์ ประชาชนผู้บริโภคย่อมสามารถทราบและเข้าใจว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของโจทก์แตกต่างไปจากสินค้าอื่น เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า “A380” จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียน

(4) ตัวหนังสือหรือตัวเลขที่ประดิษฐ์ขึ้น

หมายถึง ตัวอักษรในภาษาใดๆ รวมถึงคำอ่านของตัวอักษรในภาษานั้นๆ ด้วย



(5) กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ

กลุ่มของสีที่แสดงโดยลักษณะพิเศษ หมายถึง กลุ่มของสีที่ได้นำมาจัดวางให้มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากเส้นหรือแถบตรงในแนวตั้ง แนวนอนตามปกติ



(6) ลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือของเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน หรือ
ลายมือชื่อของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว

พิจารณาจากลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นลายมือชื่อของผู้จดทะเบียนหรือเจ้าของเดิมของกิจการของผู้จดทะเบียน
2. กรณีเป็นลายมือชื่อของบุคคลอื่นจะต้องมีหนังสือให้ความยินยอมประกอบคำขอ
จดทะเบียนด้วย

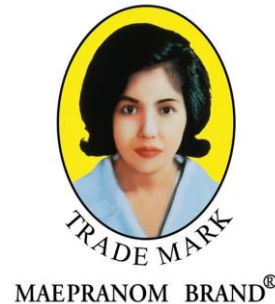


เชลล์ชวนชิม

Paul Smith

(7) ภาพของผู้จดทะเบียนหรือของบุคคลอื่นโดยได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้นแล้ว หรือในกรณีที่บุคคลนั้นตายแล้วโดยได้รับอนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรสของบุคคลนั้น ถ้ามีภาพของบุคคล พิจารณา ดังนี้

1. ภาพของผู้จดทะเบียน ให้ทำหนังสือยืนยันว่าเป็นภาพของตน
2. ภาพของบุคคลต้องมีหนังสืออนุญาตจากเจ้าของให้ใช้ภาพดังกล่าว เป็นเครื่องหมายการค้าได้
3. ภาพของบุคคลที่ตายแล้ว ต้องมีหนังสืออนุญาตจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และคู่สมรส (ถ้ามี) ให้ใช้ภาพดังกล่าวเป็นเครื่องหมายการค้าได้



(8) ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น

ภาพที่ประดิษฐ์ขึ้น หมายถึง ภาพที่คิด ทำ แต่ง สร้าง หรือจินตนาการขึ้น



(9) ภาพอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง และไม่เป็นภาพแผนที่หรือภาพแสดงสถานที่ทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด



(10) รูปร่างหรือรูปทรงอันไม่เป็นลักษณะโดยธรรมชาติของสินค้านั้นเอง หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่จำเป็นต่อการทำงานทางเทคนิคของสินค้านั้น หรือไม่เป็นรูปร่างหรือรูปทรงที่ทำให้สินค้านั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

(11) เสียงอันไม่ได้ถึงถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง หรือเสียงที่ไม่เป็นเสียงโดยธรรมชาติของสินค้านั้น หรือเสียงที่ไม่ได้เกิดจากการทำงานของสินค้านั้น

เครื่องหมายเสียงอาจเป็นได้ทั้งเสียงของมนุษย์ เสียงสัตว์ เสียงดนตรี หรือเสียงอื่นๆ เช่น เสียงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ทั้งนี้เครื่องหมายเสียงที่จดทะเบียนได้ต้องไม่เป็นสิ่งสามัญในการค้าขาย

2. เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะเนื่องจากการใช้ (distinctiveness acquired by used)

มาตรา 7 วรรค 3 เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะตามวรรคสอง (1) ถึง (11) หากได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ให้ถือว่ามียุทธศาสตร์ลักษณะบ่งเฉพาะ

ได้แก่ เครื่องหมายการค้าซึ่งขณะที่ใช้หรือเริ่มใช้ โดยตัวของเครื่องหมายการค้าานั้นไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเอง แต่ใช้มานานจนกระทั่งผู้ซื้อสินค้า ผู้บริโภค และระยะเวลาแห่งการใช้ที่ทำให้บุคคลทั่วไปรู้จักและเข้าใจว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้น หรือ ผู้บริโภคเรียกขานกันจนกลายเป็นชื่อของสินค้าแทนความเข้าใจถึงคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าและเจ้าของเครื่องหมายการค้า นั้นได้สร้างชื่อเสียงของสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า

ตัวอย่าง เครื่องหมายที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ แต่ผู้จดทะเบียนได้นำสืบการจำหน่าย
เผยแพร่ หรือ โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้นจนเป็นที่แพร่หลายแล้ว และได้รับการจด
ทะเบียนเพราะถือว่ามึลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตาม มาตรา 7 วรรคสาม



เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน มาตรา 8

มาตรา 8 เครื่องหมายการค้าที่มีหรือประกอบด้วยลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ห้ามมิให้รับจดทะเบียน

(1) ตราแผ่นดิน พระราชลัญจกร ลัญจกรในราชการ ตราจักรี ตรา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ตราประจำตำแหน่ง ตราประจำกระทรวง ทบวง กรม หรือตราประจำ
จังหวัด

(2) ธงชาติของประเทศไทย ธงพระอิสริยยศ หรือธงราชการ

(3) พระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย พระปรมาภิไธยย่อ พระนามาภิไธยย่อ หรือนาม
พระราชวงศ์

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน มาตรา 8

(4) พระบรมฉายาลักษณ์ หรือพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท

(5) ชื่อ คำ ข้อความ หรือเครื่องหมายใด อันแสดงถึงพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือพระราชวงศ์

(6) ธงชาติหรือเครื่องหมายประจำชาติของรัฐต่างประเทศ ธงหรือเครื่องหมายขององค์การระหว่างประเทศ ตราประจำประมุขของรัฐต่างประเทศ เครื่องหมายราชการและเครื่องหมายควบคุมและรับรองคุณภาพสินค้าของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือชื่อและชื่อย่อของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตจากผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น

เครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียน มาตรา 8

(7) เครื่องหมายราชการ เครื่องหมายกาชาด นามกาชาด หรือกาเจนีวา

(8) เครื่องหมายที่เหมือนหรือคล้ายกับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายอื่นใดอันได้รับเป็นรางวัลในการแสดงหรือประกวดสินค้าที่รัฐบาลไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐของประเทศไทย รัฐบาลต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศได้จัดให้มีขึ้น เว้นแต่ผู้จดทะเบียนจะได้รับเหรียญ ใบสำคัญ หนังสือรับรอง ประกาศนียบัตร หรือเครื่องหมายเช่นว่านั้น เป็นรางวัลสำหรับ สินค้าชิ้น และใช้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าชิ้น แต่ทั้งนี้ ต้องระบุปฎิทินที่ได้รับรางวัลด้วย

(9) เครื่องหมายที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรัฐ
ประศาสน์นโยบาย

(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ที่
รัฐมนตรีประกาศกำหนด หรือคล้ายกับเครื่องหมายดังกล่าวจนอาจทำให้สาธารณชนสับสน
หลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็
ตาม

มาตรา 8 (10) ให้ความคุ้มครองกับเครื่องหมายที่ใช้แพร่หลายอยู่แล้ว ซึ่งเครื่องหมายการค้า
นั้นจะจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียนไว้ก็ตามหากมีการใช้แพร่หลายอยู่บุคคลอื่นจะนำมจด
ทะเบียนไม่ได้เพราะอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิด
ของสินค้า

ตัวอย่างเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป



(11) เครื่องหมายที่คล้ายกับ (1) (2) (3) (4) (5) (6) หรือ (7)

(12) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

(13) เครื่องหมายอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ได้แก่ สัญลักษณ์ประจำชาติไทย คือสัตว์ประจำชาติไทย (ช้างไทย) ดอกไม้ประจำชาติ (ดอกราชพฤษก์) และสถาปัตยกรรมประจำชาติ (ศาลาไทย)



ช้างไทย Chang Thai (Elephant หรือ *Elephas maximus*)



ดอกราชพฤษก์ Ratchaphruk (*Cassia fistula* Linn.)



ศาลาไทย Sala Thai (Pavilion)